



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 091/2001 – DE 05/09/2001.

“DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, BASEADO NO CAPÍTULO VI, DO MEIO AMBIENTE, ARTIGOS 233 E SEQUINTE DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art.1. Fica instituído o SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, com Poder de Polícia e objetivando impedir agressões ao Meio Ambiente e fazer cumprir a legislação pertinente em vigor;

Art.2. Constitui infração ambiental todo ato ou omissão que importem em qualquer tipo de comportamento que agrida o conjunto já existente de ecossistemas nativos, transformados ou antrópicos;

Art.3. Os infratores, pessoas físicas ou jurídicas ficam sujeitas às penalidades contidas nesta Lei, independente da obrigação de reparar o dano causado e outras sanções civis e penais cabíveis;

Art.4. As infrações serão classificadas em:

- I- leves – de pouca intensidade do dano efetivo ao meio ambiente;
- II- graves – maior potencial de agressão ao meio ambiente;
- III- gravíssimas – as que importarem em total destruição do ecossistema e difícil reparação em virtude da degradação ambiental causada.

Art.5. O Poder Público considerará para imposição das penalidades e graduação ou classificação da multa em face de:

- a) intensidade do dano efetivo e ou continuidade do comportamento agressivo;
- b) antecedentes específicos do infrator;
- c) as circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Art.6. São sempre circunstâncias atenuantes:

- I- menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
- II- arrependimento eficaz do infrator, reparando imediatamente os danos e adotando medidas eficazes e imediatas de proteção ambiental adequada;
- III- colaborar eficientemente com os agentes encarregados da fiscalização e controle ambiental.

Art.7. São circunstâncias agravantes:

- I- ser o infrator reincidente;
- II- degradação de grande intensidade do meio ambiente, inclusive com danos significativos à saúde individual ou pública;
- III- ter o infrator agido manifestamente por dolo direto ou eventual, ou por culpa omissiva negligente ou imprudente;
- IV- tendo conhecimento não comunicar de imediato o dano iminente à autoridade municipal;
- V- impedir ou causar dificuldade ou embaraço à fiscalização.

§ 1. Verificar-se-á a reincidência quando o infrator já tenha cometido infração igual ou não, sancionada por decisão administrativa com decisão definitiva;

§ 2. No caso de infração continuada, caracterizada pela repetição da ação ou omissão cometida, a penalidade de multa poderá ser aplicada diariamente até cessar os motivos e os fatos da infração.

Art.8. São penalidades por infrações cometidas contra o meio ambiente:

- I- advertência por escrito;
- II- multas simples ou diárias;
- III- apreensão;
- IV- embargos;
- V- demolição;

VI- interdição temporária ou definitiva;

VII- cassação do alvará de licença do estabelecimento;

VIII- perdas ou restrições de incentivos de benefícios fiscais concedidos pelo Município.

Parágrafo único - As penalidades incidirão sobre os infratores sejam eles:

a) autores diretos;

b) gerentes, administradores, diretores, promitentes compradores ou proprietários, condôminos, arrendatários, parceiros, posseiros desde que praticadas por prepostos ou subordinados e no interesse dos proponentes ou superiores administrativos ou hierárquicos;

c) autoridades que se omitirem ou facilitarem o consentimento ilegal à prática e atos lesivos ou danosos ao meio ambiente.

Art.9. A penalidade de advertência não poderá ser aplicada mais de uma vez para a mesma infração cometida por um mesmo infrator;

Art.10. A pena de multa consiste no pagamento do valor correspondente:

I- nas infrações leves: de 10 (dez) a 300 (trezentas) UFISFI;

II- nas infrações graves: de 100 (cem) a 500 (quinhentas) UFISFI;

III- nas infrações gravíssimas: de 500 (quinhentas) a 1000 (mil) UFISFI.

§ 1. Atendido o disposto neste artigo, na fixação da multa, no seu grau mínimo ao máximo, a autoridade levará em conta a capacidade econômica e o grau de culpa do infrator;

§ 2. As penalidades de multa poderão ter exigibilidade suspensa desde que o infrator, por termo de compromisso escrito aprovado pela autoridade ambiental competente e registrado em cartório, obrigar-se à adoção de medidas específicas para corrigir a degradação ambiental por ele perpetrada, valendo tal termo de compromisso como título executivo do valor nele constante;

§ 3. Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa poderá, a critério da autoridade municipal, ter uma redução de 60% (sessenta por cento) de seu valor original, desde que tais obrigações assumidas sejam cumpridas no prazo do termo de compromisso escrito.

Art.11. São infrações ambientais:

I- praticar atos de comércio, indústria ou assemelhados, compreendendo substâncias, produtos e artigos que possam atentar contra a saúde ambiental sem a necessária licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, contrariando as demais normas legais regulamentares pertinentes:

PENA: interdição temporária ou definitiva e, conforme o caso cassação do alvará de licença, além da aplicação da multa de até 1000 (mil) UFISFI;

II- utilizar, aplicar, comercializar, manipular, armazenar pesticidas, raticidas, fungicidas, inseticidas, agroquímicos e outros congêneres pondo em risco a saúde ambiental ou coletiva, em virtude do uso inadequado ou em inobservância das normas legais, regulamentares ou técnicas, determinadas pelos órgãos competentes ou utilizadas em desacordo com os receituários e registros competentes:

PENA: apreensão de toda a mercadoria estocada, cassação do alvará de licença do estabelecimento e multa de até 1000 (mil) UFISFI;

III- deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de cumprir com as obrigações de interesse de defesa ambiental: PENA: multa de 500 (quinhentas) a 1000 (mil) UFISFI;

IV- emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, causadores de degradação ambiental, ou de qualquer forma culposa fazê-los aparecer nos cursos dos rios ou no seio de lagoas em desacordo com o estabelecido na legislação em normas complementares:

PENA: multa de até 1000 (mil) UFISFI que em caso de continuidade multa diária de até 10 (dez) UFISFI até cessação da transgressão;

V- opor-se às exigências e exames técnicos laboratoriais ou impedir a sua execução pelas autoridades competentes:

PENA: advertência e multa de até 500 (quinhentas) UFISFI;

VI- descumprir as empresas de transporte seus agentes e consignatários responsáveis diretos por embarcações de pesca ou de turismo, aeronaves e veículos terrestres normas legais e regulamentares, medidas formalidades e outras exigências ambientais:

PENA: advertência e, em caso de não atendimento no prazo estabelecido, cassação do alvará de licença e multa de 10 (dez) a 300 (trezentas) UFISFI;

VII- inobservar o proprietário ou quem tenha a posse, locação, arrendamento ou usufruto ou quaisquer dos direitos reais as exigências ambientais relativas a imóveis:

PENA: advertência, e se esta não for cumprida no prazo fixado multa diária de 10 (dez) UFISFI;

VIII- desrespeitar interdições de uso, de passagem ou outra estabelecida administrativamente para a proteção contra a degradação ambiental, impedindo ou dificultando a atuação de agentes do Poder Público:

PENA: advertência, se não cumprida no prazo multa diária de 10 (dez) UFISFI até a cessação de tais comportamentos;

IX- dar início de qualquer modo a edificações prejudiciais ao meio ambiente ou efetuar parcelamento do solo sem a aprovação dos órgãos competentes ou em desacordo com a mesma ou com inobservância das normas ou diretrizes pertinentes à defesa ambiental:

PENA: embargo e ou demolição e aplicação de multa de 10 (dez) a 1000 (mil) UFISFI;

X- contribuir para que a água dos rios, mananciais, mangues ou o ar atinjam níveis ou categorias de qualidade inferiores aos fixados em normas oficiais, causando poluição hídrica que torne necessária à interrupção do abastecimento ou uso de água de uma comunidade:

PENA: advertência e se não cumprida no prazo, interdição temporária ou definitiva da atividade e multa de 100 (cem) a 1000 (mil) UFISFI;

XI- causar poluição do solo que torne uma área urbana ou rural imprópria para ocupação ou causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes de tais zonas ou locais equivalentes:

PENA: multa de 500 (quinhentas) a 1000 (mil) UFISFI;

XII- desenvolver atividade ou causar poluição, de qualquer natureza, que provoque mortandade de mamíferos, répteis, anfíbios, peixes ou a destruição de plantas cultivadas ou silvestres:

PENA: advertência e multa de 10 (dez) a 500 (quinhentas) UFISFI;

XIII- desrespeitar as proibições ou restrições das reservas florestais, desmatamentos, derrubadas de árvores protegidas por lei, desviar cursos de d'água, conservação da flora, da fauna ou das áreas de proteção legal:

PENA: advertência e multa de 500 (quinhentas) a 1000 (mil) UFISFI;

XIV- transgredir outras normas, diretrizes, padrões ou parâmetros federais, estaduais ou municipais legais ou regulamentares, destinados à proteção da saúde ambiental ou simplesmente do meio ambiente:

PENA: advertência, interdição temporária ou definitiva e multa de 100 (cem) a 1000 (mil) UFISFI.

Art.12. Constatada a transgressão, será lavrado pelos fiscais o competente auto de infração que conterá:

- a) nome do infrator, sua qualificação, endereço e domicílio;
- b) hora e local em que foi lavrado;
- c) descrição da infração e menção das normas transgredidas;
- d) nome do fiscal que o lavrou.

Art.13. No caso de aplicação das penalidades de apreensão, no auto de infração devem constar, ainda conforme o caso, a localização da transgressão, bem circunstanciada, e em se tratando de produtos, a sua quantidade, natureza, nome com a marca, procedência e o local onde o produto ficará depositado e o seu fiel depositário, facultando ao fiscal eleger o próprio transgressor como fiel depositário em caso de dificuldade de remoção do objeto da infração;

Art.14. No mesmo auto sob pena de nulidade deverá constar o respectivo preceito legal transgredido bem como o prazo para interposição de recurso, com assinatura do autuante, autuado e duas testemunhas se houver. Em caso de recusa do autuado em assinar o auto, o fiscal deverá consignar tal fato e constar à assinatura de uma testemunha da negativa;

Art.15. No caso de se constatar a infração sem que no local esteja o transgressor o mesmo deverá ser notificado para ciência da infração:

- a) pessoalmente;
- b) pelos correios, via ARMP;
- c) por edital se não constar seu endereço e se estiver em local incerto ou não sabido.

Parágrafo único – O Edital referido na alínea “c” deste artigo será publicado uma única vez pelo órgão de imprensa oficial do município, considerando-se efetivada a notificação após 05 (cinco) dias da publicação.

Art.16. O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificação da lavratura do auto de infração para apresentar recursos através de requerimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único – Da decisão do órgão ambiental caberá no prazo de 10 (dez) dias, recurso ao Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art.17. Os recursos interpostos só terão efeitos suspensivos relativos ao pagamento da penalidade pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento das obrigações subsistentes;

Art.18. Quando aplicada à pena de multa simples ou diária, esgotados os recursos administrativos, o infrator será notificado a efetuar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único – O não recolhimento da multa no prazo fixado neste artigo, implicará na sua inscrição na dívida ativa do Município para posterior cobrança judicial.

Art.19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, 05 de setembro de 2001.

PEDRO JORGE CHERENE
- PREFEITO -

PUBLICADA EM 06/09/2001

